

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1186/2543

นาง ศรีนวล ชีวมงคล
บริษัท อนุรักษ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

จำเลยทั้งสามได้ขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุว่านายจำเลยป่วยบ้างจำเลยที่ 2 ซึ่งจะมาเบิกความเป็นพยานป่วยบ้าง ติดต่อกับพยานที่จะมาเบิกความไม่ได้บ้าง รวมแล้วจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีและศาลชั้นต้นอนุญาตมาแล้วถึง 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายนายจำเลยขอเลื่อนคดีโดยแถลงรับรองว่าในนัดหน้าจะนำพยานมาสืบให้ได้ หากถึงวันนัดไม่มีพยานมาศาลจำเลยทั้งสามไม่ตั้งใจสืบพยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนคดีโดยได้กำชับนายจำเลยไว้ว่า ถึงวันนัดหากไม่มีพยานมาสืบถือว่าจำเลยทั้งสามไม่ตั้งใจสืบพยาน แต่นายจำเลยก็ขอเลื่อนคดีอีกและไม่ปรากฏว่ามีพยานจำเลยมาศาลที่นายจำเลยกล่าวอ้างว่า พยานจำเลยมาศาลนั้นก็ไม่ได้ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น พฤติการณ์เช่นนี้เป็นการไม่นำพาต่อกำหนดนัดของศาล เป็นการประวิงคดี ประกอบกับในคำร้องขอเลื่อนคดีของนายจำเลยอ้างเหตุว่านายจำเลยป่วยต้องเสียกะทันหัน ไม่สามารถจะมาศาลได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีเป็นครั้งที่ 5 ถึงแม้ว่านายโจทก์ไม่ได้คัดค้านว่านายจำเลยไม่ป่วยจริงและปรากฏตามใบรับรองแพทย์ซึ่งยื่นในภายหลังตามเอกสารท้ายคำร้องของจำเลยทั้งสามว่านายจำเลยป่วยแม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายจำเลยป่วยจริงซึ่งเป็นเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ แต่คำร้องขอเลื่อนคดีระบุเพียงว่า ขอเลื่อนคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

โดยไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งในคำร้องว่าหากศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีแล้วจะทำให้เสียความยุติธรรมอย่างไร เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสามไม่ได้แสดงให้เห็นที่พอใจของศาลได้ว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีจะทำให้เสียความยุติธรรม จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีและมีคำสั่งสืบพยานจำเลยชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารชุดณัฐสาแกรนด์คอนโดวีว ห้องเลขที่ 215/57 และ 215/58 อาคารที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 953, 954, 955, 956 ในสภาพเรียบร้อยโดยโจทก์ไม่ต้องชำระค่าห้องที่เหลือโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสาม หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม แต่หากไม่สามารถจดทะเบียนโอนได้ให้จำเลยทั้งสามชดใช้ราคาห้องจำนวน 3,620,000 บาท และค่าเสียหายจำนวน 4,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,620,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีรวมทั้งหมด 5 ครั้งและนัดนี้ทนายจำเลยอ้างว่าป่วยแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์มายืนยัน อีกทั้งทนายจำเลยได้แถลงไว้ว่าในนัดนี้หากไม่มีพยานจำเลยมาศาลถือว่าไม่ตั้งใจสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานจำเลย ให้นัดฟังคำพิพากษา แล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารชุดณัฐสาแกรนด์คอนโดวีว ห้องเลขที่ 215/57 และ 215/58 ชั้นที่ 4 อาคารที่ 1 ชื่ออาคารชุดณัฐสาแกรนด์คอนโดวีว ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/3538

บนโฉนดที่ดินเลขที่ 953, 954, 955, 956 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในสภาพเรียบร้อยให้โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นเครื่องแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 หากไม่สามารถโอนได้ให้จำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวชดใช้ราคาคืนพร้อมค่าเสียหายเป็นเงิน 7,620,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับจำเลยที่ 1 เป็นเงินจำนวน 4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งงดสืบพยาน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามเพียงประการเดียวว่าศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีและมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่า ก่อนหน้าที่ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2541 ซึ่งเป็นครั้งที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและสั่งงดสืบพยานจำเลย จำเลยทั้งสามได้ขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุว่าทนายจำเลยป่วยบ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่งจะมาเบิกความเป็นพยานป่วยบ้าง ติดต่อกับพยานที่จะมาเบิกความไม่ได้บ้าง ซึ่งรวมแล้วจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีและศาลชั้นต้นอนุญาตมาแล้วถึง 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีนั้นทนายจำเลยได้ขอเลื่อนคดีโดยแถลงรับรองว่าในนัดหน้าจะนำพยานมาสืบให้ได้ หากถึงวันนัดไม่มีพยานมาศาลจำเลยทั้งสามไม่ติดใจสืบพยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนคดีโดยได้กำชับทนายจำเลยว่าถึงวันนัดหากไม่มีพยานมาสืบถือว่าจำเลยทั้งสามไม่ติดใจสืบพยานแต่ทนายจำเลย

ก็ขอเลื่อนคดีอีกและไม่ปรากฏว่ามีพยานจำเลยมาศาล ที่ทนายจำเลยกล่าวอ้างว่า พยานจำเลยมาศาลนั้นก็ไม่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น พฤติการณ์เช่นนี้เป็นการไม่นำพาดต่อกำหนดนัดของศาล เป็นการประวิงคดี ประกอบกับในคำร้องขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยอ้างเหตุว่าทนายจำเลยป่วย ต้องเสียกะทันหันไม่สามารถจะมาศาลได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีเป็นครั้งที่ 5 ถึงแม้ทนายโจทก์ไม่คัดค้านว่าทนายจำเลยไม่ป่วยจริงและปรากฏตามใบรับรองแพทย์ซึ่งยื่นในภายหลังตามเอกสารท้ายคำร้องของจำเลยทั้งสามลงวันที่ 30 มกราคม 2541 ว่าทนายจำเลยป่วย แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทนายจำเลยป่วยจริงซึ่งเป็นเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ แต่คำร้องขอเลื่อนคดีระบุเพียงว่าขอเลื่อนคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโดยไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งในคำร้องว่าหากศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีแล้วจะทำให้เสียความยุติธรรมอย่างไร เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสามไม่ได้แสดงให้เห็นที่พอใจของศาลได้ว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีจะทำให้เสียความยุติธรรม จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีและมีคำสั่งสืบพยานจำเลยนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(กนก พรธรรักษ์-ปรีดี รุ่งวิสัย-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ